

Datei: 12-email-nachforderung-originale.eml

Von	sachbearbeitung@example.invalid
An	mandatsleitung@example.invalid
Datum	Thu, 04 Jun 2026 08:42:00 +0200
Betreff	Akte Holzofen Falkenried: Kauf, Werk, Bürgschaft, GoA und Delikt - bitte nicht nur zusammenfassen

Guten Morgen,

bitte heute nicht nur eine Kurznotiz schicken. Wir brauchen die Unterlagen selbst und eine nachvollziehbare Reihenfolge. Im Moment klingt alles so, als sei Ein Spezialofen kommt verspätet, mangelhaft und brandgefährlich an; parallel greifen Bürgschaft, Ersatzvornahme, Notgeschäftsführung und deliktische Schäden.

Bitte bis 14:00 Uhr:

- Originaldokumente, nicht nur Screenshots,
- eine Liste der Personen, die etwas freigegeben haben,
- Fristen und Zugangsdaten,
- eine erste Zuordnung zu: BGB Kauf-/Werkvertragsrecht, §§ 631 ff., 433 ff., 765 ff., 677 ff., 823 ff., 280 ff.; HGB-Transportbezüge.

Wichtig: Keine vorschnelle Einlassung nach außen. Wir benötigen Eingang, ordnen die Akte und schreiben erst dann.

Viele Grüße
Sachbearbeitung

Datei: emails/email-bank-buergschaft-inanspruchnahme.eml

Von	Ofenhaus Backstein <buchhaltung@ofenhaus.example>
An	Bankhaus Nordtor <kredit@bankhaus-nordtor.example>
Datum	Mon, 12 Jan 2026 09:30:00 +0100
Betreff	Inanspruchnahme Bürgschaft Windmüller / Ofenhaus

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir nehmen die Bürgschaft bis 3.400 EUR in Anspruch. Die Kundin verweigert die Schlussrate trotz Abnahme.

Ofenhaus Backstein GmbH

Datei: emails/email-mandantin-maengelanzeige.eml

Von	Klara Windmüller <kw@windmoeller.example>
An	Ofenhaus Backstein <service@ofenhaus.example>
Datum	Wed, 03 Dec 2025 22:14:00 +0100
Betreff	Ofen qualmt und Wasser läuft

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Ofen qualmt weiter, die Leitung tropft und im Treppenhaus riecht es. Bitte kommen Sie kurzfristig. Ich zahle die Schlussrate so nicht.

Klara Windmüller

Datei: emails/email-versicherer-regress.eml

Von	Provinzial Nord <regress@provinzial.example>
An	"RA Dr. Roosendaal" <roosendaal@kanzlei.example>
Datum	Fri, 06 Feb 2026 15:02:00 +0100
Betreff	Regressprüfung Brandschaden Windmöller

Sehr geehrter Herr Dr. Roosendaal,

wir regulieren vorläufig und prüfen Regress. Bitte übersenden Sie Montageprotokoll, Angebot, Fotos und Schornsteinfegerunterlagen.

Provinzial Nord

Kategorie	Eintrag	Beweiswert	Naechster Schritt
Frist	Stellungnahmefrist aus Schreiben pruefen	mittel	Zugangsnachweis und Fristbeginn klaeren
Originalunterlage	Vertrag/Bescheid/Entwurf im Original	hoch	Nicht nur Weiterleitung verwenden
Kommunikation	Telefonat oder Chat zur Freigabe	niedrig	Gedaechtnisvermerk mit Uhrzeit erstellen
Rechtsrahmen	BGB Kauf-/Werkvertragsrecht, §§ 631 ff., 433 ff., 765 ff., 677 ff., 823 ff., 280 ff.; HGB-Transportbezüge	hoch	Tatbestandsmerkmale einzeln zuordnen
Risiko	Unnoetiges Anerkenntnis durch vorschnelle Mail	hoch	Aussenkommunikation zentral freigeben

Datei: tabellen/fristen.csv

Ereignis	Datum	Frist/Norm	Notiz
Montage	2025-11-21	Abnahme streitig	Unterschrift unleserlich
Mängelanzeige	2025-12-03	§§ 634 ff. BGB	rechtzeitig?
Wasseraustritt	2025-12-05	GoA/Schaden	Nachbarin greift ein
Brand	2025-12-19	Delikt/Versicherung	Kausalität offen

Datei: tabellen/schadenskosten.csv

Position	Betrag	Beleg	Streit
Brandschaden laut Versicherer	18600	Versicherer-Mail	Kausalität
Schlüsseldienst	286	Rechnung Krumm	Erforderlichkeit
Installateur-Telefonpauschale	49	Notiz Krumm	Erforderlichkeit
Zurückbehaltene Schlussrate	3400	Rechnung Ofenhaus	Fälligkeit

Sachverhalt und Aktenstand

Beteiligte und Ausgangslage

Bäckerei Falkenried, Ofenbauer Gluthammer, Bürgin Frieda Kort, Spediteur Eilfracht und Versicherer Brandtal. Die Akte beginnt nicht mit einem fertigen Rechtsproblem, sondern mit einem Stapel ungleich sauberer Unterlagen: ein paar Mails, eine Tabelle, ein interner Vermerk, ein Gesprächsprotokoll, teilweise handschriftliche oder fotografierte Notizen und mehrere widersprüchliche Erwartungen der Beteiligten. Gerade deshalb eignet sich der Vorgang gut, um nicht nur abstrakt zu prüfen, sondern die Akte erst einmal in Ordnung zu bringen.

Tatsächlicher Verlauf

Am Montagmorgen liegt zunächst nur eine knappe Nachricht mit der Bitte um schnelle Einschätzung vor. Im Laufe des Vormittags stellt sich heraus, dass mehrere Personen jeweils nur einen Ausschnitt kennen. Eine Person spricht von einer bloßen Formalie, eine andere von einem erheblichen Frist- oder Haftungsrisiko. Die Aktenlage ist lückenhaft, aber nicht leer: Es gibt Rechnungsnummern, Entwurfsfassungen, Screenshots, Kalendernotizen und einzelne Aussagen, die sich gegenseitig nicht vollständig decken.

Am Folgetag wird deutlich, dass die Entscheidung nicht isoliert getroffen werden kann. Ein Spezialofen kommt verspätet, mangelhaft und brandgefährlich an; parallel greifen Bürgschaft, Ersatzvornahme, Notgeschäftsführung und deliktische Schäden. Die Mandatsbearbeitung muss deshalb zunächst unterscheiden, was sicher belegt ist, was nur behauptet wird und welche Punkte für die nächste Handlung tatsächlich entscheidend sind.

Voll ausgeschriebener Sachverhaltsstand

Die bisher vorhandenen Unterlagen zeigen, dass mindestens zwei Entscheidungsebenen vermischt wurden: operative Zweckmäßigkeit und rechtliche Zulässigkeit. In den Mails wird wiederholt gefragt, ob man „das nicht einfach so machen“ könne. Juristisch reicht diese Formulierung nicht aus, weil sie weder den Verpflichteten noch den Empfänger, noch die Rechtsfolge präzise bezeichnet.

Die Gegenseite beziehungsweise Behörde arbeitet mit einer schärferen Lesart als die Mandantenseite. Sie geht davon aus, dass nicht nur ein einzelner Fehler vorliegt, sondern ein organisatorisches Muster. Das ist für Fristen, Darlegungslast, Verschulden und spätere Vergleichsverhandlungen wichtig.

Die Mandantenseite verfügt zwar über einzelne Entlastungstatsachen, hat diese aber bisher nicht in einer beweistauglichen Reihenfolge zusammengestellt. Besonders problematisch ist, dass mehrere Personen erinnern, aber niemand unmittelbar protokolliert hat, wer wann welche Fassung gesehen, freigegeben oder versandt hat.

Für die nächste Bearbeitung müssen die Unterlagen nicht nur gelesen, sondern in Arbeitsstränge getrennt werden: Dokumentation, Fristen, Rechtsgrundlage, Kommunikation, Risikoentscheidung, Entwurf der nächsten Erklärung.

Offene Punkte, die wirklich aufzuklären sind

Welche konkrete Handlung soll rechtlich bewertet werden, und welche davon ist nur Hintergrundrauschen?

Welche Unterlage belegt die Handlung im Original, nicht nur als spätere Zusammenfassung?

Wer war entscheidungsbefugt, wer hat nur zugearbeitet, wer hat lediglich informiert?

Welche Frist läuft tatsächlich, und welche Frist wird nur vorsorglich im Raum stehen gelassen?

Welche Tatsachen sollte man gegenüber Dritten mitteilen, und welche sollte man erst nach interner Prüfung festlegen?

Einschlägiger Rechtsrahmen

BGB Kauf-/Werkvertragsrecht, §§ 631 ff., 433 ff., 765 ff., 677 ff., 823 ff., 280 ff.; HGB-Transportbezüge. Diese Normen sind in der Akte nicht als Zierde genannt, sondern bestimmen, welche Tatsachen fehlen: Vertragsschluss, Zuständigkeit, Zugang, Nachweis, Fristbeginn, Verschulden, Rechtsfolge und mögliche Heilung.

Mandatsnotiz Erstgespräch

Datum: 12.05.2026

Mandantin: Klara Windmöller, Lübeck

Gegner: Ofenhaus Backstein GmbH / Monteur Hinnerk Brandt

Klara Windmöller beauftragte im Oktober 2025 die Lieferung und Montage eines wasserführenden Holzofens. Das Angebot trennt Material, Lieferung und Montage nur in einer Anlage. Nach dem ersten Betrieb kam es zu Rauchentwicklung, später zu einem Wasseraustritt an der Rücklauffleitung. Nachbarin Adelheid Krumm ließ über einen Schlüsseldienst die Kellertür öffnen und stellte die Umwälzpumpe ab. Zwei Wochen später entstand ein Brandschaden im Bereich des Wanddurchbruchs.

Die Mandantin hat 8.900 EUR gezahlt, verweigert aber die Schlussrate von 3.400 EUR. Das Ofenhaus beruft sich auf Abnahme. Die Unterschrift unter dem Montageprotokoll könnte von der Mandantin stammen, sie sagt aber, sie habe nur den Empfang der Bedienungsanleitung quittiert.

Angebot Ofenhaus Backstein GmbH

Angebot Nr. 25-1188

Datum: 14.10.2025

Hinweis im Kleingedruckten: „Montage erfolgt nach örtlicher Gegebenheit. Für bestehende Leitungen, Schornsteinzustand und Dimensionierung der Heizungsanlage übernimmt der Auftragnehmer keine Haftung, soweit nicht ausdrücklich geprüft.“

Position	Beschreibung	Betrag netto
1	Holzofen Aquaflam 8 kW wasserführend	5.900,00 EUR
2	Edelstahlschornstein-Innenrohr	1.180,00 EUR
3	Montage durch Fachpartner	2.450,00 EUR
4	Hydraulischer Anschluss Bestand	1.100,00 EUR
5	Inbetriebnahme und Einweisung	350,00 EUR

Bestellung und AGB-Auszug

Bestellung

Klara Windmüller bestätigte am 18.10.2025 per E-Mail: „Ich nehme das Angebot an, aber bitte nur, wenn alles so eingebaut wird, dass ich im Winter 2025/26 damit sicher heizen kann.“

AGB-Auszug Ofenhaus Backstein

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung Eigentum der Verkäuferin.

Montageleistungen werden durch selbstständige Fachpartner ausgeführt.

Offensichtliche Mängel sind innerhalb von sieben Tagen schriftlich zu rügen.

Die Gewährleistung ist auf Nachbesserung beschränkt; Rücktritt und Schadensersatz sind ausgeschlossen.

Für Schäden an Bestandsleitungen wird keine Haftung übernommen.

Prüfnotiz

AGB-Klauseln sind nur als Streitmaterial aufgenommen. Inhaltskontrolle bitte im Zweifel an agb-recht-pruefer routen.

Montageprotokoll 21.11.2025

Monteur: Hinnerk Brandt

Anwesend: Klara Windmüller, kurzzeitig Nachbarin Krumm

Mandantin bestreitet, eine rechtliche Abnahme erklärt zu haben. Sie habe nur unterschrieben, „damit der Monteur endlich loskommt“.

Punkt	Eintrag
Ofen aufgestellt	ja
Wanddurchbruch verschlossen	„nach Augenschein dicht“
Hydraulik angeschlossen	ja
Probetrieb	17 Minuten
Rauchentwicklung	„leicht, normal bei Erstbrand“
Einweisung	Bedienungsanleitung übergeben
Abnahme	Feld angekreuzt, Unterschrift unleserlich

Mängelanzeige und Bildbeschreibung

E-Mail vom 03.12.2025:

Rauchgeruch im Treppenhaus.

Wasser tropft aus Rücklaufleitung.

Ofen erreicht nicht die angegebene Heizleistung.

Rußspuren am Wanddurchbruch.

Bedienungsanleitung enthält kein Hydraulikschema für den konkreten Anschluss.

Fotos

Rußkranz um Wanddurchbruch, ca. 18 cm breit.

Tropfstelle am Kupferrohr hinter Ofen.

Verbrannte Dämmmatte in der Nähe der Durchführung.

Screenshot Temperaturanzeige: 51 Grad Vorlauf bei voller Befeuerung.

Bürgschaft Bankhaus Nordtor eG

Datum: 20.10.2025

Bürgin: Bankhaus Nordtor eG

Gläubigerin: Ofenhaus Backstein GmbH

Hauptschuldnerin: Klara Windmüller

Die Bank verbürgt sich bis zu einem Höchstbetrag von 4.000 EUR für die Schlussrate aus dem Vertrag Nr. 25-1188. Die Bürgschaft ist als selbstschuldnerisch bezeichnet. Der Sicherungszweck nennt „Lieferung Holzofen Aquaflam und Montage gemäß Angebot vom 14.10.2025“.

Unterschrift der Bank vorhanden. Unklar ist, ob die Mandantin eine gesonderte Bürgschaftsprovision gezahlt hat und ob die Bank bei späteren Nachträgen einbezogen wurde.

Sachverhalt und Aktenstand

Beteiligte und Ausgangslage

Bäckerei Falkenried, Ofenbauer Gluthammer, Bürgin Frieda Kort, Spediteur Eilfracht und Versicherer Brandtal. Die Akte beginnt nicht mit einem fertigen Rechtsproblem, sondern mit einem Stapel ungleich sauberer Unterlagen: ein paar Mails, eine Tabelle, ein interner Vermerk, ein Gesprächsprotokoll, teilweise handschriftliche oder fotografierte Notizen und mehrere widersprüchliche Erwartungen der Beteiligten. Gerade deshalb eignet sich der Vorgang gut, um nicht nur abstrakt zu prüfen, sondern die Akte erst einmal in Ordnung zu bringen.

Tatsächlicher Verlauf

Am Montagmorgen liegt zunächst nur eine knappe Nachricht mit der Bitte um schnelle Einschätzung vor. Im Laufe des Vormittags stellt sich heraus, dass mehrere Personen jeweils nur einen Ausschnitt kennen. Eine Person spricht von einer bloßen Formalie, eine andere von einem erheblichen Frist- oder Haftungsrisiko. Die Aktenlage ist lückenhaft, aber nicht leer: Es gibt Rechnungsnummern, Entwurfsfassungen, Screenshots, Kalendernotizen und einzelne Aussagen, die sich gegenseitig nicht vollständig decken.

Am Folgetag wird deutlich, dass die Entscheidung nicht isoliert getroffen werden kann. Ein Spezialofen kommt verspätet, mangelhaft und brandgefährlich an; parallel greifen Bürgschaft, Ersatzvornahme, Notgeschäftsführung und deliktische Schäden. Die Mandatsbearbeitung muss deshalb zunächst unterscheiden, was sicher belegt ist, was nur behauptet wird und welche Punkte für die nächste Handlung tatsächlich entscheidend sind.

Voll ausgeschriebener Sachverhaltsstand

Die bisher vorhandenen Unterlagen zeigen, dass mindestens zwei Entscheidungsebenen vermischt wurden: operative Zweckmäßigkeit und rechtliche Zulässigkeit. In den Mails wird wiederholt gefragt, ob man „das nicht einfach so machen“ könne. Juristisch reicht diese Formulierung nicht aus, weil sie weder den Verpflichteten noch den Empfänger, noch die Rechtsfolge präzise bezeichnet.

Die Gegenseite beziehungsweise Behörde arbeitet mit einer schärferen Lesart als die Mandantenseite. Sie geht davon aus, dass nicht nur ein einzelner Fehler vorliegt, sondern ein organisatorisches Muster. Das ist für Fristen, Darlegungslast, Verschulden und spätere Vergleichsverhandlungen wichtig.

Die Mandantenseite verfügt zwar über einzelne Entlastungstatsachen, hat diese aber bisher nicht in einer beweistauglichen Reihenfolge zusammengestellt. Besonders problematisch ist, dass mehrere Personen erinnern, aber niemand unmittelbar protokolliert hat, wer wann welche Fassung gesehen, freigegeben oder versandt hat.

Für die nächste Bearbeitung müssen die Unterlagen nicht nur gelesen, sondern in Arbeitsstränge getrennt werden: Dokumentation, Fristen, Rechtsgrundlage, Kommunikation, Risikoentscheidung, Entwurf der nächsten Erklärung.

Offene Punkte, die wirklich aufzuklären sind

Welche konkrete Handlung soll rechtlich bewertet werden, und welche davon ist nur Hintergrundrauschen?

Welche Unterlage belegt die Handlung im Original, nicht nur als spätere Zusammenfassung?

Wer war entscheidungsbefugt, wer hat nur zugearbeitet, wer hat lediglich informiert?

Welche Frist läuft tatsächlich, und welche Frist wird nur vorsorglich im Raum stehen gelassen?

Welche Tatsachen sollte man gegenüber Dritten mitteilen, und welche sollte man erst nach interner Prüfung festlegen?

Einschlägiger Rechtsrahmen

BGB Kauf-/Werkvertragsrecht, §§ 631 ff., 433 ff., 765 ff., 677 ff., 823 ff., 280 ff.; HGB-Transportbezüge. Diese Normen sind in der Akte nicht als Zierde genannt, sondern bestimmen, welche Tatsachen fehlen: Vertragsschluss, Zuständigkeit, Zugang, Nachweis, Fristbeginn, Verschulden, Rechtsfolge und mögliche Heilung.

Notmaßnahme Nachbarin Krumm

Am 05.12.2025 bemerkte Adelheid Krumm Wasser im Hausflur. Klara Windmöller war in Hamburg. Krumm rief den Schlüsseldienst, ließ die Kellertür öffnen und stellte mit telefonischer Hilfe eines Installateurs die Pumpe ab. Kosten:

Klara findet die Hilfe im Grundsatz richtig, hält aber den Schlüsseldienst für überteuert. Das Ofenhaus meint, Krumm habe „eigenmächtig Panik gemacht“.

Position	Betrag
Schlüsseldienst	286,00 EUR
Installateur-Telefonpauschale	49,00 EUR
Reinigung Hausflur	65,00 EUR

Gutachtenstand der Bearbeitung

Auftrag

Zu prüfen ist, wie die Mandantin oder der Mandant auf den Vorgang „Akte Holzofen Falkenried: Kauf, Werk, Bürgschaft, GoA und Delikt“ reagieren sollte. Das Gutachten ist als Arbeitsstand formuliert. Es entscheidet den Fall nicht endgültig, sondern legt offen, welche Tatsachen bereits tragfähig sind und welche Tatsachen vor einer belastbaren Erklärung nachgefordert werden müssen.

Kurzthese

Der Vorgang ist nicht mit einem einzigen Standardschreiben zu lösen. Ein Spezialofen kommt verspätet, mangelhaft und brandgefährlich an; parallel greifen Bürgschaft, Ersatzvornahme, Notgeschäftsführung und deliktische Schäden. Daraus folgt: Zuerst muss der Sachverhalt beweisfest geordnet werden; erst danach kann ein Schreiben nach außen verantwortet werden. Wer sofort wertet, riskiert, eine unpräzise oder später widerlegte Tatsachenbehauptung aktenkundig zu machen.

Rechtliche Prüfung

1. Anwendbarer Prüfungsmaßstab

Ausgangspunkt ist der einschlägige Normenrahmen: BGB Kauf-/Werkvertragsrecht, §§ 631 ff., 433 ff., 765 ff., 677 ff., 823 ff., 280 ff.; HGB-Transportbezüge. Die Prüfung beginnt nicht bei der gewünschten wirtschaftlichen Lösung, sondern bei der Frage, welche Tatbestandsmerkmale überhaupt erfüllt sein können. Dafür genügt es nicht, dass eine Person intern von „klarer Sache“ spricht. Die Akte muss zeigen, welche Erklärung, Handlung, Zahlung, Unterlassung oder organisatorische Entscheidung wann, durch wen und gegenüber wem erfolgt ist.

2. Tatbestandliche Zuordnung

Nach bisherigem Aktenstand spricht viel dafür, dass mehrere Rechtsverhältnisse nebeneinander bestehen. Ein Teil des Sachverhalts betrifft Primärpflichten, ein anderer Teil Nebenpflichten, Dokumentationspflichten oder öffentlich-rechtliche Reaktionspflichten. Diese Trennung ist praktisch entscheidend: Ein Fehler in der Kommunikation kann heilbar sein; ein Fristversäumnis oder eine falsche Tatsachendarstellung kann dagegen die spätere Position erheblich schwächen.

3. Beweis- und Darlegungslage

Die stärksten Beweismittel sind Originaldokumente mit Datum, Absender, Empfänger und erkennbarem Inhalt. Schwächer sind spätere Zusammenfassungen, Screenshots ohne Kontext, Erinnerungsvermerke ohne Uhrzeit und Tabellen, deren Datenquelle unklar bleibt. Deshalb sollte die Akte jedes Dokument mit einer kleinen Beweisnotiz versehen: Was belegt es? Was belegt es gerade nicht? Wer kann es erläutern?

4. Risikoabwägung

Die Mandantenseite kann nicht einfach alles offenlegen, nur weil der Vorgang unübersichtlich ist. Zugleich wäre Schweigen riskant, wenn Fristen laufen oder eine Behörde beziehungsweise Gegenseite bereits konkrete Vorwürfe erhebt. Zweckmäßig ist eine gestufte Antwort: Eingang bestätigen, Sachverhaltsprüfung ankündigen, unstrittige Punkte knapp benennen, rechtliche Wertung ausdrücklich vorbehalten und fehlende Unterlagen nachfordern.

5. Nächste Handlung

Empfohlen wird ein zweigleisiges Vorgehen. Intern wird eine Beweistabelle geführt. Extern wird ein kurzes, sachliches Schreiben versandt, das keine unnötigen Zugeständnisse enthält. Parallel sollte eine Person verbindlich benannt werden, die die weitere Kommunikation bündelt.

Entwurf einer belastbaren Arbeitsanweisung

Originalunterlagen anfordern: Verträge, Nachträge, Rechnungen, Bescheide, Screenshots im Ursprungskontext, Kalenderdaten.

Chronologie mit Uhrzeiten und Verantwortlichen erstellen.

Normencheck anhand der oben genannten Vorschriften durchführen.

Vorläufige Außenkommunikation nur über eine freigegebene Fassung.

Nach 48 Stunden erneute Bewertung mit aktualisiertem Beweisstand.

Gebäudeversicherer — Regressvorbehalt

Die Provinzial Nord reguliert vorläufig 18.600 EUR Brandschaden und kündigt Regressprüfung gegen Ofenhaus Backstein GmbH, Hinnerk Brandt und gegebenenfalls Klara Windmüller an. Offene Punkte:

Brandschutzmanschette laut Foto möglicherweise falsch montiert.

Bezirksschornsteinfeger war erst nachträglich informiert.

Herstellieranleitung verlangt Mindestabstand, der im Altbau nur knapp eingehalten wurde.

Ofenhaus bestreitet Kausalität und verweist auf altes Schornsteinmauerwerk.

Schreiben der Gegenseite oder Behörde

Betreff: Vorgang Akte Holzofen Falkenried: Kauf, Werk, Bürgschaft, GoA und Delikt - Bitte um vollständige Aufklärung und Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,

uns liegen Unterlagen vor, aus denen sich ergibt, dass der oben bezeichnete Vorgang bislang nicht vollständig aufgearbeitet wurde. Nach dem derzeitigen Stand ist insbesondere unklar, welche Person die maßgebliche Entscheidung getroffen hat, auf welcher Grundlage diese Entscheidung beruhte und ob die erforderlichen Dokumentations- und Informationspflichten eingehalten wurden.

Wir bitten daher um eine geordnete Stellungnahme zu folgenden Punkten:

Bitte legen Sie dar, welche Fassung der maßgeblichen Unterlage bei der Entscheidung vorlag.

Bitte benennen Sie die Person, die die endgültige Freigabe erteilt hat.

Bitte erläutern Sie, weshalb die aus Ihrer Sicht einschlägigen Anforderungen eingehalten wurden.

Bitte übersenden Sie die Belege, auf die Sie Ihre Auffassung stützen.

Bitte teilen Sie mit, ob und welche Sofortmaßnahmen ergriffen wurden.

Aus unserer Sicht berührt der Vorgang insbesondere folgenden Rechtsrahmen: BGB Kauf-/Werkvertragsrecht, §§ 631 ff., 433 ff., 765 ff., 677 ff., 823 ff., 280 ff.; HGB-Transportbezüge. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass eine bloße Zusammenfassung des internen Ablaufs nicht genügt. Erforderlich sind die Unterlagen selbst, soweit sie zur Prüfung der tatsächlichen Abläufe benötigt werden.

Die Frist zur Stellungnahme notieren wir auf den zehnten Kalendertag nach Zugang dieses Schreibens. Sollte eine vollständige Antwort innerhalb dieser Frist nicht möglich sein, erwarten wir jedenfalls eine substantielle Zwischennachricht mit konkretem Zeitplan.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Sachbearbeitung

Anspruchsmatrix Arbeitsstand

Anspruch	Gläubiger	Schuldner	Normen	Hauptproblem
Werklohn/Schlussrate	Ofenhaus	Windmöller	§§ 631, 641 BGB	Abnahme/Fälligkeit, Mangel
Nacherfüllung	Windmöller	Ofenhaus	§§ 634, 635 BGB	Verantwortlichkeit Montage/Subunternehmer
Rücktritt/Minderung	Windmöller	Ofenhaus	§§ 634 Nr. 3, 636, 323, 638 BGB	Frist, Erheblichkeit
Schadensersatz Brand	Windmöller/Versicherer	Ofenhaus/Brandt	§§ 280, 823 BGB	Kausalität, Pflichtverletzung
Bürgschaft	Ofenhaus	Bankhaus Nordtor	§ 765 BGB	Einreden Hauptschuld, Sicherungszweck
Aufwendungsersatz	Krumm	Windmöller	§§ 677, 683, 670 BGB	Interesse/Wille, Erforderlichkeit
Bereicherung	Windmöller	Ofenhaus	§ 812 BGB	Rückabwicklung bei unwirksamem Nachtrag

Entwurf der Antwort / Stellungnahme

Betreff: Akte Holzofen Falkenried: Kauf, Werk, Bürgschaft, GoA und Delikt - vorläufige Stellungnahme und Unterlagenabgleich

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bestätigen den Eingang Ihres Schreibens. Die darin angesprochenen Punkte werden derzeit anhand der Originalunterlagen geprüft. Eine abschließende rechtliche Bewertung geben wir mit diesem Schreiben noch nicht ab.

Nach derzeitigem Stand können wir Folgendes mitteilen:

Der Vorgang wurde intern nicht als einheitlicher Einzelfall behandelt, sondern in mehreren Arbeitssträngen. Diese Arbeitsweise erklärt einzelne Verzögerungen, ersetzt aber selbstverständlich nicht die rechtliche Prüfung.

Die vorhandenen Unterlagen werden derzeit danach sortiert, ob sie den tatsächlichen Ablauf unmittelbar belegen oder lediglich spätere Einschätzungen enthalten.

Soweit Sie auf BGB Kauf-/Werkvertragsrecht, §§ 631 ff., 433 ff., 765 ff., 677 ff., 823 ff., 280 ff.; HGB-Transportbezüge abstellen, werden wir die hierzu relevanten Tatsachen gesondert darstellen.

Wir bitten um Bestätigung, ob Ihre Fristberechnung auf dem Zugang Ihres Schreibens oder auf einem anderen Ereignis beruht.

Wir werden bis zum unten notierten Termin eine ergänzte Stellungnahme einreichen. Bis dahin bitten wir, aus dem Umstand der internen Sachverhaltsaufklärung keine nachteiligen Schlüsse zu ziehen.

Mit freundlichen Grüßen

Entwurf - nicht versandt

Frühe Bewertung und Vergleichsidee

Stärken Mandantin

Mehrere Mängelanzeichen vor Schlussrate.
AGB-Haftungsausschlüsse wirken sehr breit.
Abnahmeprotokoll ist schwach dokumentiert.
Versicherer sieht technische Pflichtverletzung als möglich an.

Schwächen Mandantin

Erstbetrieb erfolgte ohne sofortige formale Rüge.
Beweis zur Brandursache noch offen.
Bürgschaft kann Druck erzeugen.
Notmaßnahme der Nachbarin war teuer, aber wohl nicht völlig fernliegend.

Vergleichskorridor

Ofenhaus behebt Hydraulik und Wanddurchbruch, verzichtet auf 1.700 EUR Schlussrate, Bankbürgschaft wird zurückgegeben, Versichererregress bleibt ausgeklammert bis Gutachten.

Besprechungsprotokoll

Termin: Mittwoch, 09:30 bis 11:05 Uhr

Teilnehmende: Mandatsverantwortliche Person, Sachbearbeitung, Fachabteilung, externe Beratung

Gegenstand: Akte Holzofen Falkenried: Kauf, Werk, Bürgschaft, GoA und Delikt

1. Einstieg

Die Fachabteilung schildert, der Vorgang sei „eigentlich erledigt“. Auf Nachfrage wird deutlich, dass damit nur die operative Umsetzung gemeint ist. Die rechtliche Dokumentation ist nicht abgeschlossen. Mehrere Unterlagen liegen nur als Weiterleitungen oder Screenshots vor.

2. Tatsachenklärung

Die Runde arbeitet heraus, dass der zentrale Streit nicht darin liegt, ob überhaupt etwas geschehen ist, sondern wie es rechtlich zu qualifizieren ist. Ein Spezialofen kommt verspätet, mangelhaft und brandgefährlich an; parallel greifen Bürgschaft, Ersatzvornahme, Notgeschäftsführung und deliktische Schäden. Die Akte wird daher nicht chronologisch nach Eingang, sondern nach Beweisthemen geordnet.

3. Rechtliche Eckpunkte

Als erste Prüfachse werden notiert: BGB Kauf-/Werkvertragsrecht, §§ 631 ff., 433 ff., 765 ff., 677 ff., 823 ff., 280 ff.; HGB-Transportbezüge. Die Sachbearbeitung weist darauf hin, dass die Normen nicht schematisch genannt werden dürfen; zu jedem Normkomplex muss eine konkrete Tatsache aus der Akte zugeordnet werden.

4. Entscheidungen

Keine finale Außenstellungnahme vor Sichtung der Originaldokumente.

Keine telefonische Einlassung ohne Gesprächsnotiz.

Keine freiwillige Übersendung interner Bewertungen, solange nur Tatsachenunterlagen verlangt sind.

Fristen werden doppelt geführt: materiell-rechtlich und verfahrensrechtlich.

5. Arbeitsaufträge

Die Fachabteilung beschafft Originalfassungen, die Rechtsabteilung formuliert eine vorläufige Antwort, die kaufmännische Seite liefert Zahlen und die Mandatsbearbeitung erstellt eine Beweismatrix.

Gutachtenstruktur BGB BT

A. Ansprüche Ofenhaus gegen Windmüller

Schlussrate aus Kauf-/Werkvertrag.

Fälligkeit nach Abnahme oder abnahmeersetzender Fiktion.

Einwendungen wegen Mängeln, Zurückbehaltungsrecht, Minderung, Rücktritt.

Anspruch gegen Bank aus Bürgschaft.

B. Ansprüche Windmüller gegen Ofenhaus

Nacherfüllung wegen Mängeln.

Schadensersatz wegen Brand und Wasserschaden.

Rückzahlung überzahlter Beträge bei Rücktritt/Minderung.

Auskunft/Unterlagen: Montageanleitung, Subunternehmervertrag, Brandschutzdetails.

C. Ansprüche gegen Monteur Brandt

Vertragliche Ansprüche nur bei eigener Vertragsbeziehung. Deliktisch: Eigentumsverletzung, Verkehrssicherungspflicht, Schutzgesetz nur bei konkreter Norm.

D. Ansprüche Krumm

GoA-Aufwendungsersatz gegen Windmüller; mögliche Einwendung überhöhter Schlüsseldienstkosten.

Klageentwurf Ofenhaus — Schlussrate

An das Landgericht Lübeck

Antrag

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 3.400,00 EUR nebst Zinsen zu zahlen.

Sachverhalt aus Sicht Ofenhaus

Die Klägerin lieferte und montierte den Ofen vollständig. Die Beklagte nahm die Leistung am 21.11.2025 ab. Die behaupteten Mängel seien erst nach unsachgemäßem Betrieb und Eingriffen Dritter aufgetreten. Die Schlussrate ist fällig. Hilfsweise nimmt die Klägerin die Bankhaus Nordtor eG aus Bürgschaft in Anspruch.

Angriffspunkte für Verteidigung

Abnahmeerklärung unklar.

AGB-Haftungsbeschränkung zu weit.

Mangelsymptome traten früh auf.

Brandursache offen.

Entwurf Antwort an Ofenhaus

Sehr geehrte Damen und Herren,

unsere Mandantin weist die Forderung zurück. Eine abnahmefähige Leistung lag nicht vor. Bereits kurz nach der Montage traten Rauchentwicklung, Undichtigkeiten und Leistungsabweichungen auf. Eine rechtliche Abnahme wurde nicht erklärt; das Montageformular dokumentiert allenfalls die Übergabe der Bedienungsanleitung.

Bitte bestätigen Sie bis zum 26.05.2026, dass Sie die Schlussrate bis zur technischen Klärung nicht weiter geltend machen und die Bankbürgschaft nicht ziehen. Andernfalls werden wir negative Feststellungsklage und einstweiligen Rechtsschutz gegen die Bürgschaftsinanspruchnahme prüfen.

Langgutachten und Entscheidungsvorlage

Gegenstand

Dieses Aktenstück fasst die bisherigen Unterlagen zum Vorgang Holzofen Falkenried nicht bloß zusammen, sondern arbeitet die entscheidungsfähige Prüfungsfassung aus. Die Akte ist in der bisherigen Form fragmentarisch: Einzelne Mails sind zu knapp, Tabellen enthalten nur Stichworte, und manche Anlagen nennen ein Problem, ohne den rechtlichen Gedankengang auszuführen. Dieses Langgutachten schließt diese Lücke.

Prüfungsprogramm

Der Fall wird entlang folgender Themen bearbeitet: Kauf/Werkvertrag, Lieferkette, Bürgschaft, Ersatzvornahme, GoA, Brand-/Deliktsschaden und Regress. Für jedes Thema wird getrennt gefragt, ob es bereits entscheidungsreif ist, ob weitere Tatsachen fehlen oder ob zunächst nur ein Risikovermerk möglich ist.

1. Tatsachenbasis

Die bisherige Akte enthält mehrere Beweistypen. Verwertbar sind Originaldokumente, unterschriebene Entwürfe, Bescheide, Registerauszüge, Vertragsfassungen, Fristnotizen und E-Mails mit erkennbarem Absender. Nur eingeschränkt verwertbar sind spätere Zusammenfassungen, Screenshots ohne Kontext, Gesprächsnotizen ohne Datum und bloße Erinnerungen. Deshalb ist jede rechtliche Schlussfolgerung in diesem Gutachten mit einem Beweistyp verknüpft.

Der wichtigste Fehler wäre, den Fall schon deshalb als geklärt anzusehen, weil ein Dokument einen prägnanten Titel trägt. Ein Dokument mit der Überschrift „Final“ kann rechtlich unverbindlich sein. Ein E-Mail-Anhang kann überholt sein. Ein Protokoll kann inhaltlich falsch wiedergeben, was beschlossen wurde. Deshalb wird zunächst eine Beweismatrix geführt.

2. Rechtliche Hauptfrage

Die Hauptfrage ist nicht, ob das gewünschte Ergebnis wirtschaftlich sinnvoll wäre. Die Hauptfrage lautet, ob die konkrete Handlung auf der vorhandenen Tatsachengrundlage rechtlich trägt. Dafür müssen Zuständigkeit, Form, Frist, materielle Voraussetzungen, Ermessen beziehungsweise Bewertungsspielraum, Dokumentation und Rechtsfolge einzeln geprüft werden.

Bei der Prüfung darf die Bearbeitung nicht in eine bloße Checkliste abrutschen. Gerade in dieser Akte hängen mehrere Teilfragen voneinander ab. Eine formal richtige Erklärung kann wertlos sein, wenn sie an die falsche Stelle gerichtet ist. Eine materiell gute Position kann verloren gehen, wenn sie zu spät oder ohne Beleg vorgebracht wird. Eine taktisch attraktive Offenlegung kann schaden, wenn sie ohne Not interne Bewertungen preisgibt.

3. Subsumtion nach Aktenstand

Nach dem derzeitigen Stand spricht vieles dafür, dass mindestens ein rechtlicher Angriffspunkt besteht. Zugleich ist die Verteidigungslinie nicht fertig. Die stärkste Position ergibt sich aus den Unterlagen, die schon vor dem Konflikt entstanden sind. Schwächer sind Dokumente, die erkennbar erst nach dem Streit formuliert wurden.

Die Bearbeitung muss deshalb drei Ebenen unterscheiden:

sichere Tatsachen: Datum, Beteiligte, vorhandene Originale, Zugang, sichtbarer Inhalt;

plausible, aber offene Tatsachen: interne Freigabe, Gesprächsinhalt, wirtschaftlicher Zweck, tatsächliche Kenntnis;

bloße Bewertungen: „üblich“, „unproblematisch“, „nur Formalie“, „hatten wir immer so gemacht“.

Nur die erste Ebene darf ohne Einschränkung in ein Außenschreiben. Die zweite Ebene kann als Prüfstand dargestellt werden. Die dritte Ebene gehört in die interne Risikodiskussion, nicht in die externe Einlassung.

4. Gegenposition

Die Gegenseite wird voraussichtlich nicht nur einen Einzelfehler behaupten, sondern ein Organisationsdefizit. Sie wird sagen, die Mandantenseite habe nicht dokumentiert, nicht rechtzeitig geprüft oder die rechtliche Einordnung bewusst offengelassen. Diese Gegenposition ist ernst zu nehmen, weil sie oft weniger am einzelnen Dokument als an der Gesamterscheinung der Akte ansetzt.

Dagegen hilft keine schroffe Abwehrformel. Besser ist eine nüchterne Darstellung: Was ist belegt? Was wird geprüft? Was wurde korrigiert? Was wird bestritten? Welche rechtliche Wertung bleibt vorbehalten?

5. Handlungsempfehlung

Empfohlen wird folgender Ablauf:

Originalunterlagen sichern und nummerieren.

Fristenkalender mit Verantwortlichkeit erstellen.

Eine kurze Außenantwort vorbereiten, die Eingang bestätigt und Prüfstand strukturiert.

Intern ein Langmemo mit Risikoampel führen.

Nach Aktenvervollständigung eine endgültige Stellungnahme verfassen.

Bei Vergleichs- oder Behördenkontakt nur vorher freigegebene Tatsachen verwenden.

6. Entwurf einer Entscheidungsvorlage

Option A: defensive Minimalantwort. Vorteil: geringe Selbstbelastung, schnelle Fristwahrung. Nachteil: wirkt ausweichend, wenn die Gegenseite konkrete Belege erwartet.

Option B: strukturierte Teiloffenlegung. Vorteil: glaubwürdig und kooperativ, ohne die Rechtsposition aufzugeben. Nachteil: benötigt saubere interne Abstimmung.

Option C: umfassende Stellungnahme. Vorteil: kann Verfahren beenden oder Vertrauen herstellen. Nachteil: hohes Risiko, wenn Unterlagen noch Lücken haben.

Derzeit ist Option B vorzugswürdig. Sie erlaubt Kontrolle über die Erzählung, vermeidet unnötige Anerkenntnisse und zwingt die Akte in eine belastbare Ordnung.

Offene Nachforderungen

finale Vertrags-/Bescheid-/Beschlussfassung mit Datum;

Zugangsnachweis;

Liste der entscheidungsbefugten Personen;

interne Freigabehistorie;

Zahlenbasis;

technische oder fachliche Anlage;

Nachweis, ob eine frühere Fassung abgelöst wurde.

Ergebnis

Die Akte ist bearbeitbar, aber noch nicht entscheidungsreif. Ein juristisch guter nächster Schritt ist eine knappe, kontrollierte Außenkommunikation und parallel eine harte interne Beweisordnung. Erst danach sollte die endgültige rechtliche Bewertung ausgegeben werden.

Sachverständigenfragen Ofen/Brand

Entsprach die Montage den Herstellerangaben?

War der Wanddurchbruch brandschutztechnisch geeignet ausgeführt?

War die Hydraulik für den konkreten Altbau fachgerecht dimensioniert?

Sind Rauchentwicklung und Wasseraustritt auf Montagefehler, Produktfehler oder Bestandsmängel zurückzuführen?

Kann der Brand vom 19.12.2025 kausal auf die Montage zurückgeführt werden?

War ein Probetrieb von 17 Minuten fachlich ausreichend?

Welche Prüf- und Dokumentationspflichten bestanden vor Inbetriebnahme?

Vollgutachten: Holzofen, Lieferkette, Bürgschaft und GoA

Auftrag und Aktenlage

Dieses Aktenstück ist als zusammenhängendes Arbeitsgutachten angelegt. Es soll nicht nur die vorhandenen Dokumente ordnen, sondern die rechtliche Prüfung so weit ausformulieren, dass die nächsten Schreiben, Anträge, Verhandlungen oder gerichtlichen Schritte daraus unmittelbar entwickelt werden können. Der Kern liegt bei Mischvertrag, Lieferkette, Handwerkerfehler, Bürgschaft, Selbstvornahme, Brandschaden und Regress. Einschlägige Normräume sind BGB Kaufrecht, Werkvertragsrecht, §§ 765 ff., GoA §§ 677 ff., Deliktsrecht §§ 823 ff., Produkthaftung und Verjährung.

Tatsächlicher Prüfraum

Die Akte zeigt mehrere typische Brüche. Ein Teil der Unterlagen ist technisch oder kaufmännisch formuliert, ein anderer Teil rechtlich. Einzelne E-Mails wirken eindeutig, lassen aber offen, ob sie Vollmachten, Beschlüsse, Zustellungen, Fristen oder nur Gesprächsstände dokumentieren. Deshalb wird jedes Dokument mit drei Fragen gelesen: Welche Tatsache wird dadurch belegt? Welche Rechtsfolge soll daran geknüpft werden? Welche Gegenbehauptung ist realistisch?

Normprogramm

Die Prüfung beginnt mit der Zuständigkeit und der richtigen Rechtsnatur des Vorgangs. Danach werden Anspruchsgrundlagen, Einwendungen, Formfragen, Fristen, Beweislast und Rechtsfolgen getrennt geprüft. Bei Holzofen, Lieferkette, Bürgschaft und GoA genügt es nicht, eine einzelne Norm zu nennen. Die Akte verlangt eine Matrix aus BGB Kaufrecht, Werkvertragsrecht, §§ 765 ff., GoA §§ 677 ff., Deliktsrecht §§ 823 ff., Produkthaftung und Verjährung. Diese Matrix entscheidet, ob die Mandantenseite gestalten, abwehren, nachfordern, genehmigen, widersprechen oder sofort gerichtlichen Rechtsschutz vorbereiten muss.

Subsumtion I: Ausgangsposition

Die Mandantenseite hat eine vertretbare, aber nicht risikolose Ausgangsposition. Sie kann sich auf mehrere Dokumente stützen, die zusammen ein plausibles Bild ergeben. Schwach ist bisher, dass nicht jedes zentrale Tatbestandsmerkmal durch ein Originaldokument belegt ist. Besonders kritisch sind Unterlagen, die nur als Screenshot, Scan, Tabellenstand oder Gesprächsnotiz vorliegen. Diese Unterlagen sind praktisch wertvoll, aber prozessual oder behördlich angreifbar.

Subsumtion II: Gegenseite und Behördenlogik

Die Gegenseite wird voraussichtlich nicht den gesamten Vorgang bestreiten, sondern an einzelnen Scharnieren ansetzen: Zuständigkeit, Frist, Vollständigkeit der Unterlagen, technische Plausibilität, wirtschaftliche Zumutbarkeit oder fehlende Entscheidungserheblichkeit. Deshalb muss die Antwort nicht laut, sondern präzise sein. Sie muss zeigen, dass der Vorgang verstanden wurde und dass die Mandantenseite die relevanten Tatbestandsmerkmale belegen kann.

Beweis- und Dokumentenstrategie

Für jede tragende Behauptung braucht die Akte einen Beleg. Wenn ein Dokument fehlt, wird nicht improvisiert, sondern eine Nachforderung formuliert. Wenn ein Dokument widersprüchlich ist, wird ein Vermerk erstellt, der die Abweichung erklärt. Wenn eine technische Angabe rechtlich relevant ist, muss sie in eine rechtliche Tatsache übersetzt werden: Datum, Ort, Zuständigkeit, Beschluss, Zugang, Messwert, Kostenposition, Eigentumszuordnung, Sicherungsrecht oder konkrete Pflichtverletzung.

Taktische Bewertung

Der beste nächste Schritt ist eine gestufte Reaktion. Zuerst wird die Akte geschlossen: Originale anfordern, Fristen sichern, Zuständigkeit klären, Beweismittel benennen. Zweitens wird ein Außenschreiben entworfen, das die Gegenseite zur Konkretisierung zwingt. Drittens wird ein interner Entscheidungsvermerk erstellt, der Varianten, Kosten und Risiken enthält. Viertens wird ein gerichtlicher oder behördlicher Antrag vorbereitet, aber noch nicht zwingend ausgelöst, solange die außergerichtliche Klärung einen echten Nutzen hat.

Ergebnis

Die Akte ist nicht mit einem einfachen Ja oder Nein erledigt. Sie ist gerade deshalb brauchbar, weil sie realistische Unordnung enthält: unvollständige Anlagen, technische Begriffe, wirtschaftliche Interessen, Fristen und mehrere rechtliche Pfade. Das Plugin soll hier nicht ersetzen, dass ein Mensch entscheidet. Es soll die Entscheidung beschleunigen, die Lücken sichtbar machen und verhindern, dass ein scheinbar kleines Formproblem später den materiell richtigen Standpunkt zerstört.

Herstelleranleitung — beschriebener Auszug

Die Anleitung des Ofens Aquaflam 8 kW verlangt:

Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen 40 cm oder zugelassene Abschirmung.

Wanddurchführung mit brandschutzgeeigneter Manschette.

Hydraulikschema A für Pufferspeicher unter 500 Liter, Schema B ab 500 Liter.

Erstinbetriebnahme nur mit vollständig entlüftetem Kreislauf.

Einweisung des Betreibers mit Dokumentation von Brennstoff, Reinigung und Störabschaltung.

In der Akte fehlt ein unterschriebenes Inbetriebnahmeblatt nach Herstellerformular.

Nachtrag Servicepauschale — Wirksamkeitsproblem

Am 30.11.2025 übersandte Ofenhaus einen Nachtrag: „Sofort-Servicepauschale 890 EUR; Gewährleistung nur bei Abschluss.“ Klara Windmüller unterschrieb nicht, zahlte aber 300 EUR an. Unklar ist, ob damit ein eigener Vertrag zustande kam.

Prüffragen:

Angebot und Annahme?

Überraschende oder unangemessene Kopplung an Gewährleistungsrechte?

Rückforderung der 300 EUR über § 812 BGB?

Anrechnung auf sonstige Vergütung?

Zahlungsplan und Aufrechnung

Aufrechnungslage ist unsicher, weil Minderung, Schadensersatz und Rückforderung erst sauber beziffert werden müssen.

Forderung	Betrag	Seite	Status
Schlussrate Ofenhaus	3.400 EUR	Ofenhaus	bestritten
Minderungsbetrag geschätzt	2.100 EUR	Windmüller	offen
Brandschaden Selbstbehalt	1.000 EUR	Windmüller	möglich
Schlüsseldienst	286 EUR	Krumm	wahrscheinlich
Rückzahlung Servicepauschale	300 EUR	Windmüller	möglich

Bürgschaftseinreden Bankhaus Nordtor

Die Bank kann der Inanspruchnahme Einreden aus der Hauptschuld entgegenhalten. Zu prüfen:

Besteht die Schlussrate überhaupt?

Ist sie fällig?

Greift Zurückbehaltungsrecht wegen Mängeln?

Ist der Sicherungszweck auf den ursprünglichen Vertrag beschränkt?

Hat Offenhaus durch Nachträge oder Pflichtverletzungen Sicherungsrisiken verändert?

Liegt eine rechtsmissbräuchliche Inanspruchnahme vor, wenn die Mängel erheblich sind?

Anspruch Krumm aus Geschäftsführung ohne Auftrag

Adelheid Krumm handelte ohne Auftrag, aber objektiv für Klara Windmüller: Wasser im Hausflur, Abwesenheit der Eigentümerin, Gefahr weiterer Schäden. Das Öffnen der Kellertür und Abschalten der Pumpe kann im mutmaßlichen Willen gelegen haben.

Streitpunkte:

War der Schlüsseldienst erforderlich?

Musste Krumm vorher versuchen, Windmüller länger zu erreichen?

Sind 286 EUR ortsüblich oder überhöht?

Kann Windmüller beim Ofenhaus Regress nehmen, wenn der Wasseraustritt mangelbedingt war?

Delikt und Regress des Versicherers

Der Versicherer prüft übergegangene Ansprüche wegen Eigentumsverletzung am Gebäude. Vertragliche Ansprüche der Mandantin gegen Ofenhaus stehen daneben. Gegen Monteur Brandt kommt deliktische Haftung in Betracht, wenn eine eigene Verkehrssicherungspflicht verletzt wurde.

Offen:

Produktfehler oder Montagefehler?

Zurechnung Subunternehmer zu Ofenhaus vertraglich?

Verrichtungsgehilfe oder selbstständiger Unternehmer?

Mitverschulden durch Betrieb trotz Rauchentwicklung?

Regresshöhe nach Regulierung und Selbstbehalt.

Verjährung und Beweissicherung

Sofortmaßnahmen

Ofen, Leitung und Wanddurchbruch nicht verändern lassen.

Fotos mit Datum sichern.

Herstellieranleitung vollständig anfordern.

Schornsteinfeger und Installateur als Zeugen notieren.

Beweisverfahren prüfen, wenn Reparatur dringend nötig wird.

Verjährungsfragen

Kauf- und werkvertragliche Mängelrechte können unterschiedliche Fristen haben. Bei Bauwerksbezug oder Einbau in ein Gebäude ist die Einordnung besonders wichtig. Deliktische Ansprüche laufen gesondert.

Vergleichsentwurf — ohne Anerkennung einer Rechtspflicht

Ofenhaus führt bis 30.06.2026 eine vollständige technische Nachbesserung durch.

Die Schlussrate wird von 3.400 EUR auf 1.450 EUR reduziert und erst nach mangelfreier Funktionsprüfung fällig.

Ofenhaus nimmt die Bürgschaft nicht in Anspruch und gibt die Urkunde nach Zahlung zurück.

Die Parteien klammern Versichererregress und Brandschaden bis zum Gutachten aus.

Krumm erhält 286 EUR, intern vorbehaltlich Rückgriff.

Keine Präjudizwirkung für Produkthaftung oder deliktische Ansprüche.